

1501037-17.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Giorgetti Peres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal para cada um dos delitos, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas, e 2 (dois) meses de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501037-17.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501037-17.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2011051/2022 - 14º D.P. PINHEIROS, 22413456 - 14º D.P. PINHEIROS, 2011051 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDRÉ SILVA ALVES

Juiz de Direito: Dra. Eduardo Giorgetti Peres

Vistos.

ANDRÉ SILVA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 329, caput, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 12h00, na Rua Imperatriz Dona Amélia, nº 129, bairro Rio Pequeno, nesta cidade e capital de São Paulo, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 22 papелotes de maconha (60 gramas) 15 eppendorfs de cocaína (4,2 gramas) e 18 papелotes de cocaína sob a forma de crack (3,2 gramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 15,00 (quinze reais) em espécie, provenientes do comércio ilícito de entorpecentes. Consta também da denúncia que "nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, ANDRÉ SILVA ALVES, mediante ameaça de morte, opôs-se à execução de ato legal exarado pelo policial Leonardo Dutra Alaniz."

Relata a inicial que "segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelas imediações quando avistaram o denunciado, que ao perceber a aproximação da viatura dispensou uma pochete na via pública e tentou se evadir, após receber ordem de parada. Ato contínuo os policiais foram ao encalço do averiguado, logrando êxito em efetuar a abordagem."

Narra a exordial que "na revista pessoal, os policiais encontraram, dentro da pochete que havia sido dispensada pelo denunciado, 22 (vinte e dois) papelotes de substância semelhante à maconha, 15 (quinze) eppendorfs contendo substância semelhante à cocaína e 18 (dezoito) papelotes contendo substância semelhante a crack, além R\$ 15,00 (quinze reais) em espécie."

Segundo a acusação, "indagado, inicialmente o denunciado negou a mercancia ilícita e ameaçou de morte o policial Leonardo Dutra Alaniz. Diante do comportamento de ANDRÉ, foi necessária a solicitação de outra viatura da Polícia Militar."

Expõe a denúncia que "com a chegada da viatura de apoio, ANDRÉ mudou sua versão, se desculpou pela ameaça proferida e confessou a mercancia ilícita de entorpecentes, afirmando que recebia a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) pelo "turno de trabalho", sendo conduzido, em seguida, à Distrital."

Ao fim, a inicial acusatória aduz que "a quantidade e variedade de drogas bem como as circunstâncias da prisão demonstram que o denunciado se dedicava ao tráfico de drogas."

Ao ser interrogado formalmente pelas Autoridades Policiais, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 09).

Em sede de audiência de custódia, presidida aos 13 de janeiro de 2022 (fls. 41/42), a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 43/47).

A Defensoria Pública impetrou Habeas Corpus com pedido de ordem liminar, visando, em síntese, a revogação da prisão preventiva, sem a imposição de outra medida cautelar e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma medida cautelar alternativa ao cárcere (fls. 53/67). A medida liminar pretendida foi indeferida (fls. 67/69).

Foram prestadas as informações solicitadas para instruir os autos do Habeas Corpus nº 2004622-25.2021.8.26.0000 (fls. 70/71).

Foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 14 de março de 2022 (fls. 83/84).

A Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do réu, independentemente da imposição de fiança (fls. 99/103). Diante do pleito defensivo, o Ministério Público manifestou-se pelo seu indeferimento (fls. 108/109).

Aos 08 de fevereiro de 2022, foi concedida a liberdade provisória ao acusado, subordinado à observância de algumas medidas cautelares alternativas (fls. 110/112).

Foi expedido alvará de soltura clausulado (fls. 113/114). O acusado foi posto em liberdade (fls. 122/124).

O acusado foi citado e intimado (fls. 115/116).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 121).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 23 de fevereiro de 2022 (fl. 127).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal colhe foros de procedência.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como ao artigo 329, caput, do Código Penal.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade dos delitos narrados na denúncia, bem como que o réu é seu autor, constatando-se a inegável autoria.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes e resistência, cuja

materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05), Boletim de Ocorrência (fls. 10/12), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), Laudo de Constatação (fls. 16/19), Laudo de Exame Químico-Toxicológico, bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo de Exame Químico-Toxicológico apontou resultado positivo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a testemunha Leonardo Dutra Alaniz, policial militar, que expôs que o relato do distrito policial. Reiterou os relatos de seu colega, conforme a segue.

Ouvida em juízo, a testemunha Saulo Bernava Vello, policial militar, relatou que abordou o acusado no instante em que ele dispensou uma pochete. No interior, foram localizadas as drogas descritas.

O réu não compareceu para ofertar sua versão.

No entanto, diante do conjunto probatório, a negativa de autoria apresentada pelo réu não pode ser acolhida para inocentá-lo.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais foram uníssonos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e variedade das drogas apreendidas (maconha, cocaína, crack); b) pela considerável quantidade de drogas (no total, 67,4g de drogas), incompatível com a condição de mero usuário; c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas (em papérols e em eppendorfs); d) pelas circunstâncias da prisão; e) pela apreensão de R\$ 15,00 (quinze reais) em espécie. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Também restou demonstrada a prática do delito de resistência, pois, consoante se infere da prova oral colhida a partir dos depoimentos das testemunhas policiais, o réu se opôs à execução de ato legal emanado pelo policial militar Leonardo Dutra Alaniz, mediante ameaça de morte, o que ensejou na mobilização do corpo policial, vez que foi necessária a solicitação de outra viatura da Polícia Militar para apoio na situação flagrancial.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade dos delitos narrados na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase de aplicação da pena, verifico que o réu é primário e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme se infere da Folha de Antecedentes (fls. 34/36 e 96/97) e das Certidões (fls. 37/39 e 98). No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal para cada um dos

delitos, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas, e 2 (dois) meses de detenção para o crime de resistência.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante de ser o agente menor de 21 anos na data do fato, tendo à época, 20 anos de idade (fl. 20). Deixo de reduzir a pena em 1/6 (um sexto), abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do caput do artigo 33. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena base do crime de tráfico de drogas em 2/3 (dois terços), chegando ao resultado de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

As penas impostas ao crime de tráfico de drogas e ao crime de resistência deverão ser aplicadas cumulativamente, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade, a menoridade relativa e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533).

No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, contava com 20 anos à época dos fatos, sem antecedentes desabonadores, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) Fixada a pena-base no mínimo legal e apreendida pequena quantidade de droga (0,2 decigramas) de crack, legítima é a aplicação da causa especial de diminuição (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) pelo seu máximo, ou seja, dois terços.

Precedentes. 3. A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (Grifos Nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade.

Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (Grifos Nossos)

Também conforme elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade

de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à razão de dois terços. Regime fechado afastado. Reforma para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento." (Apelação nº 0005221-82.2012.8.26.0441. Relator Guilherme de Souza Nucci. São Paulo, 23 de fevereiro de 2016.). (Grifos Nossos)

Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado ANDRÉ SILVA ALVES, qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 329, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), impondo-lhe (a) pelo crime de tráfico de drogas, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 166 (cento e seiscentos e seis) dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo; e (b) pelo crime de resistência, a pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, que deverá ser somada a pena anterior.

Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade aplicadas, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, registrando-se que, à luz do disposto no mencionado artigo, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tem condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e no artigo 63, §1º, da Lei Federal nº 11.343/2006, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 15,00) em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA